

新商标法企业自查清单

新修订《商标法》2027年1月1日施行 · 8章73条 → 9章87条 · 首次全面修订
本清单按时间节点排序，企业IPR/管理者可直接打印执行

一句话背景：新法从“注册环节保护”转向“使用环节保护”。什么都不做，就是最大的风险——官方可依职权撤三、任何人可提无效、误导性使用可直接罚款（最高25万）。

第一件事（9月30日前）：商标组合全面盘点

- 拉出公司全部商标清单，建立总表
- 核心商标：主营产品实际使用的商标 —— 标注使用证据完备度
- 防御性商标：为保护核心而注册、未实际使用的 —— 高风险区，逐件写“业务关联说明”（保护半径、行业特点、品牌规划）
- 闲置商标：与业务无关的 —— 进入去留决策（见第二件事）

第二件事（10月31日前）：闲置商标去留决策

新法第49条：只有“主动注销”才能享受1年内禁止他人注册相同/近似商标的保护。放任失效、被撤三注销都不行。

- 符合以下特征 → 10月底前主动注销：与业务方向无关、3年无启用计划、有被撤三风险
- 可能未来启用 → 立即进入“使用准备”状态，做一次内部使用并留证据

第三件事（立即启动）：使用证据常态化建档

新法第2条第3款首次明确：**互联网使用属于商标使用**。电商交易记录、直播视频、社交媒体帖、小程序页面都是法定证据。

证据类型	内容	频率
销售合同	含商标的合同首页+签署页扫描	每笔业务
发票	含商标品名的发票	每月归档
电商后台	商品链接+交易记录截图+数据导出	每季度
直播/短视频	直播录屏+视频链接+发布时间	每次活动

广告投放	投放合同+物料+发布截图	每次投放
展会	展位照片+参展合同+宣传物料	每次参展

标准：每个商标每年至少能拿出3个不同类型的使用证据。

第四件事（11月30日前）：误导性使用自查

新法第56条：误导性使用商标 → 责令改正；经营额5万以上处5倍以下罚款，不足5万处25万以下罚款；可撤销注册。同时可能触发《反不正当竞争法》第8条虚假宣传。

- 包装/宣传中的"古法""手作""原浆""纯天然"等绝对化/暗示性描述
- 商标文字暗示产地但实际产地不符（如带"景德镇"但非景德镇产）
- 电商详情页功效描述超出实际功能
- 直播话术中的夸大描述

第五件事（立即）：异议监测全面提速

异议期从3个月缩短到2个月（约40-45个工作日）：监测发现 → 评估 → 决定 → 准备证据 → 撰写 → 提交。

- 外购监测服务或接入自动化监测工具
- 内部审批流程前置化：提前明确哪些近似商标必须异议
- 核心商标提前准备使用证据包（知名度、广告投放、销售数据）

第六件事（12月31日前）：许可/加盟合同补条款

新法第55条新增许可人解除权：被许可人不履行质量保证义务，许可人可解除合同。解除后的处理规则需合同约定。

- 补充"质量保证义务"条款：质量标准、验收方式、违规后果
- 补充"法定解除权"条款：违约情形+解除后果（保证金、过渡期、库存清理）

执行总表（打印用）

事项	截止日	责任人	完成标准
商标组合盘点	9月30日	_____	清单已建，分类+下一步明确

防御商标业务关联说明	9月30日	_____	每件对应一页说明
闲置商标去留决策	10月31日	_____	逐一标记"主动注销"或"启用准备"
使用证据台账	立即	_____	模板已建，首轮收集开始
误导性使用自查	11月30日	_____	各业务线排查完，高风险表述已改
异议监测升级	立即	_____	工具接入+流程缩短
合同条款补充	12月31日	_____	模板更新+在履行合同补签

何自刚 | 知识产权律师 | 北京纳杰知识产权